

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 561/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายทวีศักดิ์ จันทร์ละออ

จำเลย

นายบัญชา วัฒนสโทยธิน ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 56 โปรดมีคำสั่งรับรอง ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ที่แก้ไขแล้วจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 2 ปี 8 เดือน ส่วนข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพหลังสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณาบ้างลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี 9 เดือน 10 วันนอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 57)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ไม่รอลงโทษแก่
จำเลย และฎีกาขอให้ศาลฎีการอการลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิ
ให้ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ไม่รอลงโทษแก่
จำเลย และฎีกาขอให้ศาลฎีการอการลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิ
ให้ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล ราชางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น